

第2回・9月テーマ 情報マネジメントサイクル第II部

I部の各質疑に関連した国の指針・規定と提案

以下は、第I部の各質疑事項について、国土交通省等が発行する指針・ガイドライン・標準規約等における規定や考え方整理したものです。関連の提案も併記しています。

1. 期首立ち上げ（1-1～1-5）に関する国の規定・ガイド

新年度（期首）第1回理事会において整理・リストアップすべき5つの事項は、組織ガバナンスおよび事業計画の観点から極めて本質的かつ実効性の高い「新体制立ち上げ手順」です。前年度からの継続課題や新課題を漏れなくリスト化し、優先順位を定めて事業計画に落とし込む作業について、国土交通省（国）が発行・公表している主要な指針・ガイドラインおよび条文上の位置づけを整理いたします。

1. 関係する国の発行書面・ガイドライン一覧

①『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（平成13年国土交通省告示第1288号／令和3年最終改定）

該当箇所：第2の二（管理組合の運営の適正化に関する事項）

- 「継続的な運営の推進」：役員が交代（輪番制等）しても、管理組合運営の継続性・一貫性を損なわないよう、過去の経緯や未解決課題を確実に引き継ぐことを重視。
- 「計画的な管理業務の執行」：単なる受動的な業務遂行ではなく、前年度の課題や新たな課題を整理した上で、年間計画に基づき自律的に運営することを求めています。

②『マンション標準管理規約（単棟型）』および同コメント（国土交通省公表）

- 第37条第2項・第51条（役員の誠実義務・理事会の職務）：理事会は組合員の利益のために誠実に業務を遂行し、総会決議事項や管理組合の課題を誠実に執行・検討する責務（善管注意義務）を負っています。

- 第 40 条（理事長等の職務引き継ぎ）：新旧役員間の引き継ぎ義務の根拠となります。

コメント（解説）：総会で出された質問・指摘事項（1-1）や、未可決・継続審議となった事案（1-2）について、新理事会が誠実に処理・検討を行うことは、民法上の「善管注意義務（第 644 条）」の範囲に含まれると解釈されます。

③『マンション標準管理委託契約書』および同コメント（国土交通省公表）

関係条文：第 9 条（有害行為の中止要求等）、第 11 条（管理事務の報告等）

管理会社（フロント担当者）は、管理指針に基づき、マンションの不具合や必要な修繕・維持管理上の新たな課題（1-5）を発掘・提案し、理事会に適切に報告・助言する義務（助言・提案義務）を負っています。

④『マンション管理適正化評価制度』および「管理計画認定制度」認定基準（国土交通省・令和 4 年 4 月運用開始）

単に定期的に理事会を開くだけではなく、「前年度の引き継ぎや総会指示事項が適切に次回計画へ反映されているか」「年間の事業計画が期首に明確化されているか」といった「計画的・組織的な運営体制」が評価の重点項目となっています。

2. 各リストアップ項目と国の公的基準との対応関係

ご提示の項目	対応する国の標準・ガイドライン	公的基準に基づく意味・重要性
1-1 前年度総会での指摘事項	標準管理規約第 37 条／民法善管注意義務	総会は最高意思決定機関であり、組合員から出た質問・宿題・指摘を新理事会が整理して検証することは、受任者としての最高度の義務です。
1-2 前年度未修事案	適正化指針 第 2 の二（計画的修繕・管理）	未着手の工事や保留事項を放置すると、建物の劣化加速や修繕費用の増大を招くため、期首に優先順位を再評価する必要があります。
1-3 前理事会からの引き継ぎ	標準管理規約第 40 条／適正化指針	役員の任期満了・交代に伴う「運営の途絶（ブラックボックス化）」を防ぎ、過去の検討経緯（なぜその判断に至ったか）を継承するために不可欠です。
1-4 新理事会による新課題	標準管理規約第 51 条（理事会の主体性）	管理会社任せにせず、区分所有者の視点から自律的に課題（組合員の要望や住環

ご提示の項目	対応する国の標準・ガイドライン	公的基準に基づく意味・重要性
		境改善等)を発掘・上程する「主体的運営」の基本です。
1-5 フロントによる新課題	標準管理委託契約書 第11条 (助言・提案)	専門業者(管理会社)としての客観的観察に基づく修繕・防犯・契約等の提案 (1-5)を過不足なく吸い上げ、1-4と比較検証するための材料です。

提案 1：五つの課題整理一覧表の公開

『5つの課題整理(総会指摘・未修事案・引き継ぎ・役員新課題・フロント新課題)』を一覧表(年度事業計画課題ロードマップ)としてリストアップすることは、国の『マンション管理適正化指針』が求める『継続的かつ計画的な組織運営』を実践するための正当かつ標準的な手順です。これらを期首に可視化して、毎月の議題を決定したり、管理会社の出してきたアジェンダを追認するだけの運営をおこない、『無計画・受動的運営(善管注意義務の形骸化)』の脱却を目指して頂くことを提案します。

2. (対処計画・分担／スケジュール)・(役員業務分担)に関する国の規定

期首にリストアップした課題の対処計画(分担・スケジュール)の検討(2-1)および役員業務分担の検討(2-2)は、組織が掲げた目標を絵に描いた餅にせず、年間を通じて計画的かつ確実に実行に移すための決定的なガバナンス手順です。これらの実施プロセスを裏付ける国土交通省(国)等の主要な発行書面・ガイドラインおよび規定は以下のとおりです。

1. 関係する国の公的書面・ガイドライン

①『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』(平成13年国土交通省告示第1288号/令和3年最終改定)

国の管理適正化における最上位の指針です。管理組合がその場しのぎではなく「計画的・組織的」に業務を遂行すること、および「役員間の適切な役割分担」について直接的に規定しています。

該当箇所：第 2 の二（管理組合の運営の適正化に関する事項）

- 計画的遂行（2-1 関連）：管理組合の運営は、「長期的な見通しに基づき、年間の事業計画を明確に定めて計画的に執行されるべきである」と示されています。課題の優先順位をつけ、スケジュールや分担を定めて処理することは、この指針の根幹です。
- 組織的運用（2-2 関連）：「理事会は、適切な役割分担の下で、役員各自が自覚と責任を持って業務を遂行できるよう組織化・工夫することが重要である」と明記されています。

②『マンション標準管理規約（単棟型）』および同コメント（国土交通省公表）

管理組合の組織構造と役員の職務権限を定める公的規範です。

- 第 35 条（役員）：理事長、副理事長、会計担当理事、監事等の役職規定。
- 第 38 条～第 41 条（役員の職務）：理事長は管理組合を代表し業務を統括、副理事長は理事長を補佐し必要に応じ会務を掌理、会計担当理事は会計業務を担当・監理、監事は業務執行および財産の状況を監査。
- 第 51 条（理事会の職務）：「総会日時の決定」「収支決算・事業報告および収支予算・事業計画の作成」「規約等の変更案の作成」などを理事会全体の遂行職務として規定。

標準管理規約コメント（第 35 条・第 51 条関係）：マンションの規模や課題に応じて、「修繕専門委員会」や「特定の専門担当理事（修繕担当・総務担当・広報担当・IT 担当など）」を理事会内に設置し、業務の集中を防ぎ適切に分担・専門化して検討を進めることが望ましいと明確に推奨されています。

③『マンション管理適正化評価制度』および「管理計画認定制度」評価基準（国土交通省・令和 4 年 4 月運用開始）

国および地方自治体がマンションの管理状態を公的に認定・評価する制度です。

- 「事業計画と予算の整合性およびスケジュール管理」：前年度総会で決まった事業や期首の課題が、年間スケジュールとして明確化され、進捗管理（PDCA サイクル）がなされているかが評価対象。
- 「役員体制と監事機能の正常化」：会計や修繕などの業務が特定人物や管理会社に丸投げされず、各担当理事・監事によってチェック・遂行される体制が組まれているかが点数化。

2. 各項目の公的基準における位置づけと重要性

ご提示の項目	対応する国の標準・ガイドライン	公的基準に基づく意味・重要性
2-1 対処計画（分担・スケジュール）の検討	適正化指針 第2の二／評価制度「事業計画の策定」	課題を挙げただけで終わらず、「誰が・いつまでに・何をやるか（ロードマップ）」を確定させる作業です。これにより、毎月の理事会で進捗確認（PDCA）が可能になります。
2-2 役員業務分担の検討	標準管理規約 第35条・第38～41条／同コメント	理事長ひとりに負担が集中すること（独裁化や過重負担）や、逆に全員が他人事になること（空洞化）を防ぎ、「当事者意識を持った組織的運営」を確立するために不可欠です。

提案2：『対処計画・スケジュール（2-1）』と『役員業務分担（2-2）』の協議・可視化

期首において課題の『対処計画・スケジュール（2-1）』および『役員業務分担（2-2）』を協議・可視化することは、国の『マンション管理適正化指針』が求める『計画的かつ組織的な管理組合運営』の基本動作です。これらを定めずに毎月の理事会を『管理会社から提出された議題の処理（追認）』のみで消化することは、役員各自の役割と責任をあやふやにし、国が警鐘を鳴らす『特定役員への負担集中』あるいは『管理会社への全面的丸投げ（善管注意義務の形骸化）』を招く原因となります。期首の時点で年間ロードマップと担当役割（修繕・会計・広報等）を明確に定め、毎月の理事会でその進捗を確認・報告する体制へシフトすることを提案します。

3. （組合員とのコミュニケーション・投書対応）に関する国の指針

「投書記録の未整備」「理事会協議を経ない弁護士頼みの回答」「委託契約の範囲を超えた弁護士による主体的な代理回答・送付」という実態は、マンションガバナンス（法・規約・国の指針）の観点からきわめて深刻な「善管注意義務違反」およ

び「業務適正化違反」に該当します。これらを正し、論理的に指摘するために根拠となる国土交通省（国）の発行書面、ガイドライン、および関係法理を整理いたします。

1. 関連する国の公的書面・ガイドライン一覧

① 国土交通省告示『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（平成13年国土交通省告示第1288号／令和3年最終改定）

該当箇所：第2の二（管理組合の運営の適正化に関する事項）

- 「透明性の高い運営と対話」：「管理組合の運営は、情報の公開等を通じて透明性の高いものとし、区分所有者の関心と理解を深めることが重要である。」
- 「理事会の誠実な説明責任」：理事会は組合員の意向や意見に耳を傾け、誠意を持って業務の経過や判断理由を説明・周知しなければならないとされています。

本件との関係：投書を記録せず、理事会で議論もせずに外部の弁護士に丸投げして処理を終わらせる姿勢は、国の指針が掲げる「透明性の確保」および「誠実な対話・説明責任」に真っ向から違反しています。

② 国土交通省『マンション標準管理規約（単棟型）』および同コメント（国土交通省公表）

- 第37条第2項（役員の誠実義務／善管注意義務）：役員は、組合員全体のために誠実に職務を遂行しなければなりません（民法第644条「善管注意義務」の適用）。
- 第51条（理事会の職務）：管理組合の業務執行の決定は、原則として理事会の決議・協議によって行わなければなりません。

コメント（解説）および民法第645条（受任者の報告義務）の解釈：理事会は組合員からの委任を受けて運営を行っているため、組合員からの質疑や投書（不具合の指摘や提案）に対して理事会自らが協議し、誠実に回答・報告を行う義務を負っています。理事会で協議すら行わず、弁護士に丸投げして追認する行為は、「善管注意義務の放棄」および「受任者としての直接の説明責任違反」にあたります。

③ 日本弁護士連合会（日弁連）『弁護士職務基本規程』および弁護士業務委託の法理（国のガイドラインを補完する弁護士等の職務標準）

- 契約範囲外の業務履行：助言契約（法的なアドバイスを行う契約）であるにもかかわらず、弁護士が主体的に回答文書を作成し発送まで行うことは、委託契約の範囲（善管注意義務）を逸脱しています。
- 理事会の主体性欠如（傀儡化）：弁護士はあくまで法律上の「アドバイザー（助言者）」であり、管理組合の「意思決定主体（執行機関）」ではありません。弁護士が実質的な判断・回答を行い、理事長が追認するだけの構造は、管理組合の自律的ガバナンスが崩壊している証拠とみなされます。

2. 不具合（3点）と国の公的基準に基づく評価

ご指摘の不具合	国の基準・ガイド等に基づく評価・判断
① 投書の事実・内容が記録されていない	【記録・保管義務違反／透明性の欠如】標準管理規約（第49条・53条の精神）および適正化指針では、組合員からの意見や不具合指摘の履歴を管理組合の記録（財産）として正しく保存・蓄積することが求められています。記録の不作成は「隠蔽」や「追跡不能」を招く不適正運営です。
② 理事会内で協議せず顧問弁護士が回答作成・処理	【善管注意義務違反／理事会機能の放棄】標準管理規約第51条および民法第644条・645条により、組合員に対する説明責任・業務遂行責任は「理事会」にあります。弁護士に丸投げして理事会で協議を行わないことは、受任者（役員）としての責務放棄です。
③ 契約範囲（助言）を超えた代理回答・送付の反復	【委託契約外業務／不適切な管理組合資金の支出リスク】「法的助言」の契約でありながら「主体的な対話遮断の代理人」として弁護士を利用する行為は、本来の契約目的を逸脱しています。対話を拒絶するために弁護士費用（組合費）を浪費している疑いが生じます。

提案3：投書対応の健全なガバナンス体制への復帰

投書・意見については全て「受付台帳」に記録・可視化し、必ず理事会にて協議・検討を行った上で、理事会（理事長）自身の言葉で誠実に直接回答・説明を行う本来の健全なガバナンス体制へ直ちに復帰することを提案します。現在の運用は、①国の『マンション管理適正化指針』が求める『透明性の高い運営』『誠実な対話・説明責任』の拒絶、②民法上の『善管注意義務（第644条）』および『報告義務（第645条）』の放棄（標準管理規約第37条違反）、③顧問弁護士契約の目的外運用（助言者を対話遮断の代理人として利用し、組合費用の不適切な運用にもつながる）という、国の指針・法理に明確に反する重大な構造的欠陥を含んで

います。

4．議事録に「議事の経過の概要」を記載する義務の根拠条文

「議事の経過の概要（どんな意見が出され、どう審議・検証されたかというプロセスの要旨）」を記載することが明文で義務付けられている根拠は、マンション標準管理規約第53条第1項、および同条が準用する第49条第2項に明確に記載されています。

1．該当する条文と具体的な箇所

① 第53条第1項（理事会の議事録に関する規定）

第53条（理事会の議事録）第1項 「理事会の議事については、第49条第1項から第3項まで及び第5項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中『総会に出席した区分所有者2名』とあるのは『理事会に出席した理事2名』と読み替えるものとする。」

② 第49条第2項（議事録の記載事項に関する規定）

第49条（議事録の作成、保管等）第2項 「議事録には、議事の経過の概要及びその結果を記載し、又は記録し、議長及び総会に出席した区分所有者2名がこれに署名押印しなければならない。」

2．条文の構造（なぜ「理事会議事録」に適用されるのか）

標準管理規約では、議事録の書き方の基本規定を「総会（第49条）」の章に置き、「理事会（第53条）」の章でそれをそのまま当てはめる（準用する）という二段構えの文脈構造になっています。これを読み替えて適用すると、理事会議事録に関するルールは以下の通りになります。

【理事会用に読み替えた文言】「理事会の議事録には、議事の経過の概要及びその結果を記載し、又は記録し、議長及び理事会に出席した理事2名がこれに署名押印しなければならない。」

3．「議事の経過の概要」の意味（国交省コメント・解説）

- ただの結果記載は不可：単に「第〇号議案 原案通り可決」と書くだけでは「結果」しか記載しておらず、「経過の概要」を欠いているため規約違反・不備となります。
- 記載すべき内容：どのような提案がなされ、それに対して役員（理事・監事）からどのような質問や反対・懸念意見が出され、それに対してどのような説明や検討（相見積もりの検証など）が行われたかという要旨（プロセス）を記録しなければならないとされています。

したがって、「審議のプロセス・経緯を残すこと」は理事会の努力目標ではなく、規約第 53 条第 1 項および第 49 条第 2 項によって明確に定められた義務となります。

5．理事会議事録の適正な作成を裏付ける公的書面

理事会議事録の適正な作成が「なぜ必要なのか」、その目的・意義・法的理由を明記した公的文書・ガイドラインは複数存在します。単に「規約で決まっているから」という形式論にとどまらず、公的基準が議事録の適正作成・公開を求める目的を整理しました。

1．国土交通省『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（平成 13 年国土交通省告示第 1288 号／令和 3 年最終改正）

該当箇所：第 2 の二（管理組合の運営）

- 「管理の透明性確保」：「管理組合の運営は、情報の公開等を通じて透明性の高いものとし、区分所有者の関心と理解を深めることが重要である。」
- 「説明責任（アカウンタビリティ）の遂行」：「理事会は、執行機関として、業務の経過及び結果を区分所有者に報告・周知しなければならない。」

【公的文書が示す意義】適切な議事録が作成・公開されないと、運営がブラックボックス化し、組合員が関心を失う（無関心化する）原因となるため、透明性を保ち報告責任を果たすために必要であると示されています。

2．国土交通省『マンション標準管理規約コメント（解説）』（第 49 条・第 53 条関係コメント）

- 「決定プロセスの事後検証可能性」：なぜその決定に至ったのか（判断の妥当性や相見積もりの有無など）を、後から組合員や監事、あるいは後任の役員が客観的に検証できるようにするため。
- 「役員の善管注意義務・説明責任の証明」：理事会が適切に議論を重ねて慎重に決定したこと（善管注意義務を果たしたこと）を証拠として残し、後からの紛争を防ぐため。

【公的文書が示す意義】結果だけ（「可決」）の記載では、理事会がどのような検討を行ったのか（あるいは管理会社任せで無検証だったのか）を後から誰も確認・検証できなくなってしまうため、「経緯の要旨」が必要であると説明されています。

3．法務省・裁判例（民法第 644 条：善管注意義務の解釈）

管理組合の役員は、区分所有者全員から委任を受けた者として「善管注意義務」を負っています（民法第 644 条、標準管理規約第 37 条）。裁判所等の公的判断において、議事録の適正作成が必要とされる理由は以下の通りです。

- 「受託者としての受任者報告義務（民法第 645 条）」の履行：委任を受けた理事会は、委任者である全組合員に対し、どのような過程で業務を処理したかを正しく報告する義務があります。
- 「業務執行の正当性の立証」：万が一、将来的に工事発注や契約をめぐる損害賠償や決議無効などの法的紛争が生じた際、理事会が正当なプロセスを踏んで判断したことを証明する唯一の公式書面となるためです。

4．まとめ：公的文書が示す「適正な議事録作成が必要な 4 つの理由」

理由・目的	公的書面が示す意味
① 事後検証性の確保	「なぜその金額・業者に決まったのか」というプロセス（比較や検討の有無）を、後から組合員がチェックできるようにするため。
② 運営の透明性と無関心防止	情報がオープンになることで組合員に安心感が生まれ、無関心化や相互不信を防ぐため（適正化指針）。
③ 理事会の善管注意義務の証明	理事会が管理会社案を丸呑みせず、慎重に熟議・検証して決定した証拠を残すため（民法・標準規約）。
④ 運営の継続性・引き継ぎ	役員が交代（輪番等）しても、過去の経緯や判断理由を正しく後任へ引き継ぐため。

適正な議事録作成は「単なる事務作業」ではなく、「組合員の資産を守り、理事会自身の正当性を守るための最も重要なガバナンス基盤」として公的に位置づけられています。

6．理事会開催から議事録の作成・公開までの所要日数

理事会の開催から議事録を作成し、公開（周知・閲覧対応）するまでの「具体的な所要日数」について、国の公的書面における明記状況および標準的な解釈は以下の通りです。

1．国の公的書面における規定・明記状況

結論として、国土交通省の『標準管理規約』や法令・行政指針において、「開催から○日以内に作成・公開しなければならない」という具体的な数値（日数）を定めた条文は存在しません。ただし、条文および関連指針では以下の表現・原則によって、遅滞のない迅速な作成・公開が求められています。

①『マンション標準管理規約』第49条・第53条

- 規約の定め：議事録の作成義務（第49条第1項・第53条第1項）および「遅滞なく」または「速やかに」作成・署名押印を行うべきものと解釈されています。
- 閲覧請求への対応：第49条第3項において、組合員等から閲覧請求があった場合、理事長は「正当な理由がない限り、閲覧させなければならない」と規定されています。具体的な日数の定めはありませんが、作成を不当に遅延させて閲覧を拒むことは、正当な理由のない閲覧拒否（規約違反）と同等とみなされます。

②『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（国交省告示）

- 規約の定め：「理事会は、執行機関として、業務の経過及び結果を区分所有者に適切に報告・周知しなければならない」と規定。
- 解釈：決議された事項（工事発注、規約変更案、費用支出など）が組合員にタイムリーに伝わらなければ「適切な周知」とは言えないため、時間が大幅に経過してからの公開は指針の趣旨に反すると評価されます。

2．実務・公的標準における「適正な所要日数」の目安

具体的に日数が明記されていない一方で、国土交通省の標準管理規約の考え方に準拠した公的団体（一般社団法人マンション管理業協会、公益財団法人マンション管理センター等）の実務ガイドや裁判例では、以下のスケジュールが「標準的かつ適正な所要日数」とされています。

プロセス	標準的な所要日数	実務上の内容・ポイント
① ドラフト作成	開催後 3 日～1 週間以内	理事会（または委託された管理会社）が議事録案を作成。
② 役員確認・署名押印	開催後 1 週間～2 週間以内	議長（理事長）および出席理事 2 名が内容を確認し、署名押印を行う。
③ 完成・公開（配布・掲示）	開催後 2 週間～遅くとも 1 ヶ月以内	次回理事会（通常 1 ヶ月後）が開催される前までに全組合員へ周知・閲覧可能状態にする。

3. 次回理事会までの公開（1 ヶ月以内）が必要不可欠な理由

- ・ 次回理事会での議題・審議との連続性：通常、理事会は「月 1 回」開催されます。前回の議事録が完成・公開されないまま次回の理事会を迎えると、前回の決定事項の進捗や決定理由が確認できず、審議の連続性が絶たれてしまいます。
- ・ 組合員によるチェック機能の有効性：理事会で決定された重要事項（工事発注等）について、執行される前に組合員が内容を把握し、質問や懸念を提示するためには、開催後 2 週間～1 ヶ月以内の公開が限度となります。数ヶ月放置された後の公開では事後報告（既成事実化）となり、チェック機能が形骸化します。

提案 4：議事録の作成・公開までの所要日数

国の書面では具体的な日数は記載されていませんが、適正化指針が求める「適切な報告・周知」および標準管理規約第 49 条・第 53 条の趣旨に照らせば、次回理事会開催前（遅くとも開催後 2 週間～1 ヶ月以内）の議事録作成・公開が公的標準です。国の各種指針（管理適正化指針・標準管理規約第 53 条等）では、理事会の経過および結果を組合員へタイムリーに報告・周知することが求められています。具体的に何日以内という数値規定はないものの、実務上・公的標準としては「理事会開催後 2 週間以内（遅くとも次回理事会が開催される 1 ヶ月以内）」に議事録を作成・完成させ、全戸へ配布・公開することが、運営の透明性を担保す

るための最低限の基準となります。

7. なぜ「開催後2～3週間以内」の公開が適切と言えるのか

「遅くとも1ヶ月以内」という基準は、月1回（約30日周期）で理事会が開催されている実態を踏まえると、論理的な矛盾が生じます。次回理事会の当日に前回の議事録が配布されたのでは、役員自身も一般の組合員も「前回の決定事項や審議経過を事前に確認・共有した上で次回の会議に臨む」というプロセスが物理的に不可能になります。これを論理的に詰めると、月1回開催の組合における真の実務標準は、「遅くとも開催後2～3週間以内（次回理事会開催の少なくとも1～2週間前まで）」の運用となります。その論理的根拠は、組合運営のガバナンスおよび情報循環の観点から以下の3点に集約されます。

1. 次回理事会の「事前資料配布」の前提条件となるため

健全な理事会運営の標準規範（国交省ガイドライン）では、「開催の3日～1週間前に次回議題・資料を事前配布する」ことが求められています。前回の議事録（決定事項と宿題・懸念点）は次回資料の前提となるため、次回開催の1週間前（＝前回から約3週間後）には完全に確定・公開されていなければ、事前準備そのものが成立しなくなります。

2. 組合員が確認・質問・意見提出を行う「熟慮期間」を確保するため

前回の理事会でどのような議論がなされ、次回に向けて何が決定・継続審議されるのかを組合員が知る必要があります。次回開催の直前や当日に配布されても、組合員は内容を確認して質問や意見を理事会に届ける時間が一切ありません。次回理事会までに少なくとも1～2週間の「対話・確認の猶予（熟慮期間）」を設けるためには、前回開催から2～3週間以内の公開が物理的限界です。

3. 「情報の循環（収集→検討→記録→公開→説明→対話）」を止めないため

情報マネジメントサイクルを機能させるためには、【前回議事録の公開（～2・3週間）】→【組合員からの意見・質問の受信（～3・4週間）】→【次回理事会での審議・対話】という循環を作らなければなりません。1ヶ月かけて議事録を作っているようでは、このサイクルが完全に寸断されます。

4. 議事録作成・公開スケジュールの正解と間違い

- × 間違い（現在の不具合）：作成・公開に1ヶ月以上（または次回理事会当日まで）時間を要し、前回の審議経過を事前に確認できないまま次の会議を迎えること。
- ○ 正しい姿（公的標準）：理事会開催後「2～3週間以内」（次回理事会開催の少なくとも1～2週間前まで）に署名捺印を終え、全戸配布・公開すること。

理由：当マンションのように理事会が「月1回」開催される場合、2～3週間以内に公開されなければ、次回開催までに役員・組合員が内容を事前確認・検証する時間（熟慮期間）が奪われ、情報の循環とチェック機能が完全に停止するためです。

8. 理事会議事録の適切な公開方法についての国の考え方

国の基本姿勢は、「単に請求があった場合のみ見せる（受動的開示）」にとどまらず、「組合員全体へ積極的に周知し、運営の透明性を高める（能動的開示）」ことを強く推奨・要求しています。

1. 国の規定・指針における2つの公開アプローチ

①【義務的要件】標準管理規約第49条・第53条（閲覧対応）

理事長は、議事録を保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による閲覧請求があったときは、正当な理由がない限り、閲覧させなければならない。（標準管理規約第53条第1項〔第49条第3項準用〕）

- 区分所有者（組合員）は、自らの資産がどう管理されているかを知る権利（知る権利）を有しており、理事会は正当な理由（例：個人のプライバシーの侵害等）がない限り閲覧を拒否できません。
- 閲覧の場所や日時について、不当にハードルを高くして事実上閲覧させないようにすることも、規約違反・不法行為とみなされます。

②【推進・適正化要件】マンション管理適正化指針（国土交通省告示）

「管理組合の運営は、情報の公開等を通じて透明性の高いものとし、区分所有者の関心と理解を深めることが重要である。」「理事会は、執行機関として、業務の経過及び結果を区分所有者に報告・周知しなければならない。」（第2

の二)

- 「閲覧請求があった者だけに開示する」という受動的な対応のみでは、大部分の組合員が情報から遮断され、組合員の無関心化や理事会への不信感を招きます。
- したがって、執行機関である理事会には、請求の有無にかかわらず、決定事項や審議経過を「全戸へ能動的に報告・周知する責任」があると位置づけられています。

2. 公的基準が認める「適切な公開方法」の具体例

- 議事録本体（または概要版・理事会だより）の全戸配布：各戸のポスト投函やメール配信により、すべての区分所有者に直接届ける方法。最も透明性が高く、無関心化を防ぐ効果があります。
- 掲示板への掲示・共用部への備え付け：掲示板に要約・結果を掲示し、共用部分の保管場所に議事録原本を閲覧用として常備する方法。
- デジタル開示（Web ポータル・ポータルサイト等の活用）：国交省のIT 活用推進ガイドラインに基づき、マンション専用のWeb サイトや電子掲示板にPDF 等をアップロードし、組合員がいつでも閲覧できるようにする方法（近年、国も強く推奨）。

3. 公開にあたっての配慮事項（プライバシーと情報のバランス）

- 個人プライバシーの保護：滞納者の具体的な個人名や、特定の組合員間のプライベートな紛争など、個人情報保護の観点から開示を控えるべき事項については、匿名化（例：「〇号室住民」等）や部分非開示の措置をとることが認められています。
- 「非公開」の乱用防止：ただし、「弁護士とのやり取り」「工事発注の検討」「管理会社との交渉」といった管理組合全体の利益に関わる業務執行・検討プロセスそのものを「非公開」とすることは、説明責任の放棄（規約違反）となります。プライバシーに関わる部分のみをマスキング等で対応し、議論の要旨は公開するのが適正な手順です。

提案 5：理事会議事録の適切な公開方法

「閲覧請求者のみ開示」は最低限の法義務（受動的開示）に過ぎず、国の適正化指

針が求める「透明性の高い運営」には達していません。議事録や広報紙等を「全組合員へ能動的に情報開示・配布（周知）」することが、国の目指す正しいガバナンス標準であると考え、全組合員への議事録の配布を復活させることを提案します。

9．総会決議を要しない事案についての情報公開・説明に関する国の見解

「総会での議決を要するものでない限り、検討過程や理由を周知・説明しない（結果のみ、あるいは未開示）」という現在の運用は、マンション管理に関する国の公的基準・指針に明確に反しています。国（国土交通省）は、「総会決議の有無」にかかわらず、理事会が扱うすべての業務・検討事項について、その重要度や影響に応じた適切な情報公開と説明（周知）を行うことを求めています。

1．国の根拠書面とその内容

① 国土交通省告示『マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な指針』（平成13年国土交通省告示第1288号／令和3年最終改定）

該当箇所：第2の二（管理組合の運営の適正化に関する事項）

「管理組合の運営は、情報の公開等を通じて透明性の高いものとし、区分所有者の関心と理解を深めることが重要である。」「理事会は、管理組合の執行機関として、法令、管理規約等に基づき、適切に業務を遂行し、その経過及び結果を区分所有者に報告・周知しなければならない。」

【国の見解の解説】理事会は「結果」だけでなく「経過（どう検討したか）」を報告・周知する義務があります。「総会案件ではないから説明しない」という姿勢は、この適正化指針が定める「報告・周知義務」および「透明性の確保」を放棄していると整理されます。

② 国土交通省『マンション標準管理規約（単棟型）』および同コメント（解説）（第37条、第49条、第53条関係）

- 第37条第2項（役員の誠実義務）：「役員は、法令、管理規約及び使用細則等並びに総会及び理事会の決議に従い、マンションの区分所有者のために誠実にその職務を遂行しなければならない。」（民法第644条の善管注意義務を明文化・適用）
- 第53条第1項・第49条第2項（理事会議事録の記載事項）：理事会議事録には「議事の経過の概要及びその結果」を記載しなければならない。

同コメント（解説）の趣旨：理事会は全組合員から管理業務を任された受任者（民法上の委任関係）です。したがって、総会案件であるかどうかを問わず、「どのような検討を行い、なぜその判断に至ったのか（相見積もりの比較や専門家助言の内容等）」という経過・理由について、善管注意義務および受任者報告義務（民法第645条）に基づき、誠実に情報を公開・説明する義務を負っています。

③ 国土交通省『マンション管理適正化評価制度』および自治体「管理計画認定制度」の評価基準（令和4年4月制度開始）

「理事会活動・情報共有の状況」：議事録の定期的な作成・保管だけでなく、「組合員への周知・情報発信（広報誌、配布、掲示、Web等）がタイムリーかつ適切に行われているか」が評価項目となっています。単に総会資料を配るだけ、閲覧請求に応じるだけでは「管理不全リスクのある組合」と評価され、日常的な理事会の検討プロセスや重要度に応じた報告・周知が行われている組合こそが「適正に管理されたマンション」として認められます。

2. 「総会決議案件以外は説明しない」ことが招く重大な不具合

- 「重要度」の判断主体がすり替わっている：理事会や管理会社にとって「日常業務（1社見積もりでの工事発注や仕様変更など）」に見えることでも、組合員（資産の所有者）にとっては修繕積立金の無駄遣いや資産価値に直結する「極めて重要な案件」です。総会決議の有無を「説明しない口実」にすることは、主客転倒です。
- 「後出しジャンケン（既成事実化）」による不信感の増大：総会直前になって突然大きな議案が出されたり、総会を経ない理事会決議だけで高額発注や運用変更が進められたりすると、組合員は「なぜ事前の検討段階で教えてくれなかったのか」と不信を抱きます。

- 「情報の循環（収集→検討→記録→公開→説明→対話→改善）」の寸断：検討段階から重要度に応じた情報発信を行わないため、組合員からの意見やフィードバックを得る機会（対話）が失われ、理事会の独善的な運営（または管理会社への丸投げ）が加速します。

提案 6：総会非該当案件の情報開示・説明の必要性

現在の運営では「総会決議を要する案件」でない限り、理事会における検討経過や判断理由が組合員へ説明・発信されていません。しかし、国の『マンション管理適正化指針（国交省告示）』第2の二では、「理事会は執行機関として、業務の経過及び結果を区分所有者に報告・周知しなければならない」と定めており、総会案件か否かを問わず、取扱う重要度に応じた能動的な情報発信と説明責任を求めています。規約運用の見直しや資産・財政に影響を与える事項については、総会前・決定前の検討段階から広報や議事録の周知を通じて透明性を確保することを提案します。